

秘密保持契約書

〔顧客名〕（以下「甲」という。）と、〔個人事業主名／屋号〕（以下「乙」という。）は、甲が乙に依頼する DX 支援、AI 活用支援、業務改善支援、システム・アプリ開発支援、各種データ分析支援その他これらに付随する業務（以下「本業務」という。）に関連して相互に開示される秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約（以下「本契約」という。）を締結する。

契約情報

契約締結日	20 年 月 日
甲（顧客）	所在地： 名称： 代表者：
乙（個人事業主）	住所： 屋号／氏名： 登録番号等：
本業務の概要	DX 支援、AI 活用支援、業務自動化、データ分析、システム・アプリ開発支援、SNS／MEO 等の運用支援、その他甲乙が別途合意する業務
紹介元信用金庫の取扱い	本業務は甲乙間の直接契約として実施し、紹介元信用金庫は本契約および本業務の契約主体、成果物の保証主体、情報管理責任者または賠償責任主体とならない。
乙の保険加入	乙は、情報漏えい、業務過誤、納品物の瑕疵等に備える賠償責任保険（例：FREENANCE あんしん補償等）に加入し、加入内容を甲から求められた場合には可能な範囲で提示する。

第 1 条（目的）

本契約は、本業務の検討、提案、見積り、実施、運用、保守、改善、報告その他これらに付随する目的（以下「本目的」という。）のために開示される秘密情報を適切に管理し、第三者への不正な開示、漏えい、目的外利用等を防止することを目的とする。

第 2 条（秘密情報）

本契約における「秘密情報」とは、媒体および形式を問わず、甲または乙が相手方に開示する営業上、技術上、財務上、顧客情報、取引先情報、従業員情報、個人情報、業務データ、システム情報、ID・パスワード、設定情報、業務フロー、ノウハウ、見積情報、契約条件、AI への入力情報、成果物の内容その他一切の非公開情報をいう。口頭、画面共有、チャット、メール、クラウドストレージ、紙資料、電子ファイルその他いかなる方法で開示されたものも含む。

第 3 条（秘密情報から除外される情報）

前条にかかわらず、次の各号の情報は秘密情報に含まれない。ただし、個人情報または法令上保護される情報についてはこの限りではない。

- (1) 開示時点で既に公知であった情報
- (2) 開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
- (3) 開示時点で受領者が正当に保有していたことを証明できる情報
- (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報
- (5) 開示情報によらず受領者が独自に開発または作成した情報

第 4 条（秘密保持義務）

甲および乙は、相手方の事前の書面または電磁的方法による承諾なく、秘密情報を第三者に開示、漏えいまたは提供してはならない。また、秘密情報を本目的以外に使用してはならない。

第 5 条（個人情報・顧客情報の取扱い）

乙は、本業務において個人情報、顧客情報、取引先情報、従業員情報その他機微な情報を取り扱う場合、個人情報の保護に関する法律その他関係法令および甲の合理的な指示に従い、必要かつ適切な安全管理措置を講じる。乙は、本業務に必要な範囲を超えて個人情報等を取得、複製、保存または利用しない。

第 6 条（AI サービス・外部クラウドサービスの利用）

乙は、本業務に AI サービス、生成 AI、クラウドサービス、SaaS その他外部サービスを利用する場合、秘密情報および個人情報が当該サービスの学習、第三者提供、目的外利用等に利用されないよう、設定、契約条件、入力情報の匿名化・最小化等に留意する。特に、個人情報、顧客名、取引先名、売上情報、ID・パスワード、未公開資料その他甲が指定する情報を外部 AI サービスへ入力する場合は、事前に甲の承諾を得るものとする。

第 7 条（外部委託）

乙は、本業務の一部を外部の協力者、専門家、システム開発者その他第三者に委託する必要がある場合、事前に甲へ通知し、甲の承諾を得るものとする。この場合、乙は当該委託先に対し、本契約と同等以上の秘密保持義務および安全管理義務を負わせ、委託先の行為について甲に対して責任を負う。

第 8 条（安全管理措置）

乙は、秘密情報の取扱いにあたり、アクセス権限の制限、パスワード管理、多要素認証の利用、端末のロック、ウイルス対策、クラウドストレージの共有範囲管理、不要データの削除、メール誤送信防止その他合理的な安全管理措置を講じる。

第 9 条（事故発生時の対応）

甲または乙は、秘密情報の漏えい、滅失、毀損、不正アクセス、誤送信、紛失、目的外利用その他本契約に違反するおそれのある事態を発見した場合、速やかに相手方へ通知し、被害拡大防止、原因調査、再発防止、関係者への説明、法令上必要な届出等について誠実に協議し対応する。

第 10 条（保険加入）

乙は、本業務の実施にあたり、情報漏えい、業務過誤、納品物の瑕疵、第三者損害等に備える賠償責任保険に加入するよう努める。乙が FREENANCE あんしん補償その他同種の保険・補償制度に加入している場合、乙は甲から合理的に求められた範囲で、加入状況または補償概要を提示する。ただし、保険の存在は乙の責任範囲を当然に拡大するものではない。

第 11 条（資料等の返還・廃棄）

甲または乙は、相手方から求められた場合、または本業務が終了した場合、相手方の秘密情報を含む資料、電子データ、複製物等を速やかに返還、削除または廃棄する。ただし、法令上または会計・税務・紛争対応上保存が必要な情報については、必要最小限の範囲で保存できるものとし、保存期間中も本契約に従い管理する。

第 12 条（成果物・権利関係）

本業務により作成される成果物の著作権、利用権、ソースコード、設計資料、ノウハウ等の取扱いは、甲乙間で別途締結する業務委託契約、見積書、発注書その他合意書面の定めに従う。本契約は、秘密保持に関する事項を定めるものであり、成果物の権利帰属を当然に定めるものではない。

第 13 条（紹介元信用金庫の非関与）

甲および乙は、本業務が甲乙間の直接契約として実施されることを確認する。紹介元または関係する信用金庫は、本契約および本業務について、契約当事者、代理人、保証人、成果物の検収者、情報管理責任者または損害賠償責任者とはならない。甲および乙は、本業務に関する問い合わせ、請求、苦情、損害賠償その他一切の事項を、原則として甲乙間で協議し解決する。

第 14 条（損害賠償）

甲または乙は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、通常かつ直接の損害について賠償責任を負う。ただし、天災地変、通信事業者またはクラウド事業者の障害、第三者による高度な不正アクセスその他当事者の合理的管理を超える事由による損害については、当該当事者に故意または重過失がある場合を除き、責任を負わない。具体的な責任上限額を設ける場合は、別途業務委託契約または見積書で定める。

第 15 条（有効期間）

本契約の有効期間は、契約締結日から本業務終了後 3 年間とする。ただし、個人情報、顧客情報、営業秘密その他性質上継続して保護すべき情報については、当該情報が公知となるまで、または法令上許容される範囲で秘密保持義務が存続する。

第 16 条（法令等の遵守）

甲および乙は、本契約および本業務の履行にあたり、個人情報保護法、不正競争防止法、著作権法その他関連法令を遵守する。

第 17 条（協議解決）

本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、甲乙は信義誠実の原則に従い協議のうえ解決する。

第 18 条（準拠法・管轄）

本契約は日本法に準拠する。本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、〔甲の本店所在地を管轄する地方裁判所／乙の住所地を管轄する地方裁判所／札幌地方裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

署名押印欄

本契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印または署名のうえ、各 1 通を保有する。電子契約による場合は、電磁的記録をもって本書面に代えることができる。

甲	乙
---	---

所在地： 名称／屋号： 代表者／氏名： 署名または押印：印	所在地： 名称／屋号： 代表者／氏名： 署名または押印：印
--	--

別紙：運用上の確認事項（必要に応じて契約書から削除可）

- 1. 乙は、顧客情報・個人情報を生成 AI へ入力する場合、原則として匿名化または要約化し、個人名・会社名・取引情報・ID 等を直接入力しない。
- 2. 共有ファイルは、閲覧者・編集者を必要最小限に限定し、業務終了後は共有リンクを停止する。
- 3. 乙は、FREENANCE あんしん補償等の加入状況を、金庫または甲から求められた場合に提示できるよう保管する。
- 4. 本業務は信用金庫の業務としてではなく、甲乙間の直接契約として実施する。金庫名を営業資料や成果物に表示する場合は、事前に金庫の承諾を得る。